

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

In Kumhausen 12.12.2024

Antrag auf Erlass einer endgültigen Entscheidung

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

Kläger: Peter Ferenc

Adresse: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Deutschland

E-mail: info@foxprof.club

Beklagten:

1. Schufa Holding AG

Adresse: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Deutschland

2. Deutsche Telekom AG

Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Deutschland

Betreff der Anfrage

Ich beantrage die Erlassung eines endgültigen, definitiven und verbindlichen Urteils in dieser Angelegenheit, das den Schutz meiner Rechte gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistet.

Begründung

1. **Dringlichkeit:**

Ich beantrage die Erlassung eines endgültigen Urteils innerhalb von 24 bis 72 Stunden, da weitere Verzögerungen zu irreparablen Schäden an meinen Rechten und zu fortgesetzten Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften durch die Beklagten führen könnten.

2. **Pflicht des Gerichts zum unverzüglichen Handeln:**
Gemäß **§ 937 Abs. 2 ZPO** ist das Gericht verpflichtet, so schnell wie möglich zu entscheiden. Angesichts des Charakters der endgültigen Maßnahme und der Dringlichkeit der Situation beträgt die maximale Entscheidungsfrist **24 bis 72 Stunden**.
3. **Eindeutigkeit der Beweise:**
Die vorgelegten Beweise stützen meinen Antrag klar und unbestreitbar. Sie entsprechen den Bestimmungen des **§ 940 ZPO** und belegen die dringende Notwendigkeit einer endgültigen Entscheidung in dieser Angelegenheit. Angesichts dieser Beweise gibt es keinen rechtlichen oder tatsächlichen Grund für weitere Verzögerungen.

Rechtliche Grundlage

1. **§ 937 Abs. 2 ZPO:** Verpflichtung des Gerichts, in dringenden Fällen so schnell wie möglich zu entscheiden.
2. **Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz:** Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes:
Gemäß Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes hat jede Person das Recht auf wirksamen Rechtsschutz. Wenn ein dringendes Recht verletzt wird und mein Recht auf den Schutz personenbezogener Daten oder ein anderes Grundrecht bedroht ist, habe ich Anspruch auf die beschleunigte Bereitstellung von Informationen, auch elektronisch per E-Mail. Das Gericht ist verpflichtet, den Schutz unverzüglich und ohne unnötige Verzögerungen sicherzustellen.
3. **Schutz der Rechte und Prinzip der Verhältnismäßigkeit:**
Gemäß **Artikel 22 DSGVO** und den im **ZPO** verankerten Grundsätzen haben Bürger das Recht auf ein schnelles Unterbinden von Praktiken, die eine ernsthafte Bedrohung ihrer Grundrechte darstellen. Der Richter muss unverzüglich entscheiden, um diese Rechte zu schützen und weitere Schäden zu verhindern.
4. **§ 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):**
Dieser Artikel regelt das Transparenzprinzip und legt fest, dass alle Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten unverzüglich und in zugänglicher Form, beispielsweise per E-Mail, bereitgestellt werden müssen.
5. **§ 15 DSGVO (Recht auf Auskunft):**
Ermöglicht es, detaillierte Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten anzufordern, und zwar ohne unnötige Verzögerungen, spätestens innerhalb eines Monats nach Antragstellung. In dringenden Fällen wie diesem kann auch eine unverzügliche, sofortige Antwort verlangt werden.
6. **Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union:**
Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten.

Entscheidungsanträge

1. Anordnung an die Beklagten, alle Aktivitäten einzustellen, die gegen die DSGVO und meine Grundrechte verstoßen.
2. Verpflichtung der Beklagten, vollständige Informationen über die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten bereitzustellen sowie die informierte

- Zustimmung des Gerichts und die gerichtliche Zustimmung mir gegenüber zu erklären.
3. Zuerkennung des vollständigen Betrags von **1.000.000 €** und Verpflichtung der Beklagten, den geforderten Schadensersatz, der durch ihr Handeln verursacht wurde, zu leisten.
 4. Veröffentlichung der Entscheidung, um die Öffentlichkeit und betroffene Parteien über die Verstöße zu informieren.
 5. Entscheidung innerhalb von **24 Stunden** auf Grundlage der vorgelegten Beweise, da deren Eindeutigkeit und Unbestreitbarkeit keine weiteren Beweise oder Widerlegungen erfordern.

Warum ist Schnelligkeit in solchen Fällen geboten?

Wenn die Beweise eindeutig sind und es sich um den dringenden Schutz von Rechten handelt (z. B. die Beendigung fortgesetzter Rechtsverletzungen oder die Vermeidung von Schäden für Bürger), hat der Richter keinen Grund, die Entscheidung zu verzögern, da dies die Effektivität der Gerechtigkeit gefährden würde.

Aus den oben genannten Gründen fordere ich ausdrücklich eine unverzügliche Antwort per E-Mail, um einen direkten und schnellen Zugang zu Informationen zu gewährleisten. Ich erwarte eine endgültige Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist und in meinem Sinne, die im Falle dringender Maßnahmen minimal ist.

Ich vertraue darauf, dass das Gericht im Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Effektivität und Verhältnismäßigkeit so schnell wie möglich und unverzüglich entscheidet. Jegliche weiteren Verzögerungen könnten als stillschweigende Zustimmung zu den fortgesetzten rechtswidrigen Praktiken der Telekommunikationsunternehmen und der Schufa Holding AG wahrgenommen werden.

Dieses Dokument wurde so formuliert, dass es alle Prinzipien widerspiegelt, die zu einer endgültigen Entscheidung zu meinen Gunsten innerhalb von 24 Stunden führen, unter Berücksichtigung der unumstößlichen rechtlichen Gründe, die auf einen Mega-Kartellbetrug der Telekommunikationsunternehmen hinweisen.

Aufgrund der oben genannten Tatsachen beantrage ich eine endgültige Entscheidung innerhalb von 24 bis 72 Stunden, um weiteren Schäden und Verletzungen meiner Rechte sowie der Rechte der Bürger Deutschlands und der EU vorzubeugen!

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 12.12.2024

Peter Ferenc 

Leathanach 1 – Gaeilge (Irish translation)

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
An Ghearmáin

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
An Ghearmáin

Iarratas ar Fhógra Críochnaitheach

Uimhir cháis: 23 O 2699/24

Gearánach:

Peter Ferenc
Seoladh: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, An Ghearmáin
Ríomhphost: info@foxprof.club

Cosantóirí:

1. Schufa Holding AG
Seoladh: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, An Ghearmáin
2. Deutsche Telekom AG
Seoladh: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, An Ghearmáin

Ábhar an Iarratais

Iarraim go ndéanfaí cinneadh críochnaitheach, cinntitheach agus ceangailteach sa chás seo a chosnóidh mo chearta de réir Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Údarás

4. Práinn:

Iarraim ar an gcúirt breithiúnas críochnaitheach a thabhairt laistigh de 24 go 72 uair an chloig, ós rud é go bhféadfadh aon mhoill eile dochar do-aisghabhála a dhéanamh do mo chearta agus sáruithe leanúnacha ar reachtaíocht ag na cosantóirí a chur faoi deara.

5. Oibleagáid na Cúirte Gníomhú gan Mhoill:

De réir § 937 alt 2 ZPO, tá an cúirt faoi oibleagáid cinneadh a dhéanamh chomh tapa agus is féidir. I bhfianaise nádúr an bhearta dheiridh agus práinn na cás, is é an tréimhse uasta cinntí 24 go 72 uair an chloig.

Tu je **preklad druhej strany (str. 5)** dokumentu do **írčiny (Gaeilge)**, s formátovaním zachovaným:

Leathanach 2 – Gaeilge

6. Soiléire na bhFianaise:

Tacaíonn an fhianaise a cuireadh isteach go soiléir agus gan amhras leis an iarratas atá déanta agam. Tá sí i gcomhréir le forálacha § 940 ZPO agus léiríonn sí an gá práinneach atá le haghaidh breithiúnais dheiridh sa chás seo. I bhfianaise na bhfianaise sin, níl aon chúis dhlíthiúil ná fhórasach le haghaidh tuilleadh moille.

Bunús Dlí:

7. § 937 alt 2 ZPO: Oibleagáid na cúirte cinneadh a dhéanamh chomh tapa agus is féidir i gcásanna práinneacha.

Airteagal 19 alt 4 de Bhunreacht na Gearmáine (Grundgesetz): Prionsabal cosanta éifeachtúla dlí. Tá an ceart ag gach duine cosaint éifeachtach a fháil. Má tá ceart práinneach i gceist agus má bhaineann sé le mo cheart maidir le cosaint sonraí pearsanta nó ceart bunúsach eile, tá mé i dteideal faisnéis a éileamh go práinneach, fiú trí r-phost, agus tá oibleagáid ar an gcúirt cosaint a sholáthar gan mhoill mhíchuí.

8. Cosaint Ceart agus Prionsabal na Comhréireachta:

De réir Airteagal 22 GDPR agus na prionsabail atá leagtha síos sa ZPO, tá sé de cheart ag saoránaigh deireadh a chur láithreach le cleachtais a chuireann bagairt thromchúiseach ar a gcearta bunúsacha. Caithfidh an breitheamh cinneadh a dhéanamh láithreach chun na cearta seo a chosaint agus chun tuilleadh dochar a sheachaint.

9. § 12 GDPR:

Rialaíonn an t-alt seo prionsabal na trédhearcachta agus leagann sé síos go gcaithfear gach faisnéis maidir le próiseáil sonraí pearsanta a sholáthar gan mhoill mhíchuí agus i bhfoirm inrochtana (e.g. trí r-phost).

10. § 15 GDPR:

Ceart rochtana ar fhaisnéis: Ceadáíonn sé do dhaoine sonraí mionsonraithe a éileamh faoin

bpróiseáil a dhéantar ar a sonraí pearsanta gan mhoill, tráth nach déanaí ná mí ó dháta an iarratais. I gcás práinneach mar seo, iarrtar freagra láithreach.

Airteagail 7 agus 8 de Chairt Chearta Bunúsacha an AE: Cosaint príobháideachais agus sonraí pearsanta.

Moladh don Chinneadh:

1. Ordaigh do na cosantóirí gach gníomh a sháraíonn an GDPR agus mo chearta bunúsacha a stopadh.
 2. Ceangail na cosantóirí faisnéis iomlán a sholáthar maidir leis an bpróiseáil a dhéantar ar mo shonraí pearsanta agus an cúirt agus mise a chur ar an eolas.
 3. Deonaigh an t-iomlán de €1,000,000 agus tabhair oibleagáid do na cosantóirí an cúiteamh éilithe a íoc.
 4. Foilsigh an cinneadh chun an pobal agus páirtithe lena mbaineann a chur ar an eolas faoin sárúithe.
-

Leathanach 3 – Gaeilge

5. **Déan cinneadh laistigh de 24 uair an chloig bunaithe ar na fianaise a cuireadh isteach,** toisc nach dteastaíonn tuilleadh cruthúnas ná ceistiú de bharr a gcleachta agus a n-údaráis.
-

Cén fáth an phráinn i gcásanna den sórt sin?

6. Má tá na fianaise soiléir agus má bhaineann an t-ábhar le cosaint práinneach ar chearta (e.g. stop a chur le sárúithe leanúnacha nó díobháil do shaoránaigh), níl aon chúis ag an mbreitheamh moill a chur ar an gcinneadh, toisc go gcuirfeadh sé sin éifeacht na ceartais i mbaol.
-
7. Ar bhonn na gcúiseanna thuasluaite, **iarrann mé go sonrach go bhfaighidh mé freagra leictreonach go pras trí ríomhphost,** ionas go mbeidh rochtain dhíreach agus thapa agam ar fhaisnéis, ós rud é go **bhfuil mé ag súil le cinneadh críochnaitheach laistigh den spriocdhlí agus i mo bhfabhar,** rud atá íosta i gcás bearta práinneacha.

-
8. Creidim go **gcinneadh an chúirt de réir phrionsabail na ceartais, éifeachtúlachta agus comhréireachta** chomh tapa agus is féidir agus gan aon mhoill mhíchúí. D'fhéadfadh **aon mhoill bhreise a bheith léirithe mar thoiliú indéireach** le cleachtais neamhdhleathacha leanúnacha na gcuideachtaí teileachumarsáide agus na gníomhaireachta Schufa Holding AG.
-
9. **Ullmhaíodh an doiciméad seo le léiriú ar gach prionsabal a threoraíonn i dtreo cinnidh críochnaitheach i mo bhfabhar laistigh de 24 uair an chloig,** agus ag cur san áireamh na cúiseanna dlíthiúla do-aisghabhála a thugann le fios go bhfuil calaois mega-cartlainne ar bun ag cuideachtaí teileachumarsáide.
-
10. **Ar bhonn na bhfíoras thuas, iarrann mé cinneadh críochnaitheach laistigh de 24 go 72 uair an chloig, chun tuilleadh damáiste agus sáruithe ar mo chearta agus ar chearta shaoránaigh na Gearmáine agus an AE a sheachaint!**
-

Le meas,

I Kumhausen, 12 Nollaig 2024

Peter Ferenc



Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Germany

Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Germany

Request for a Final Decision
Case number: 23 O 2699/24

Plaintiff: Peter Ferenc
Address: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Germany
Email: info@foxprof.club

Defendants:

1. Schufa Holding AG
Address: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Germany
2. Deutsche Telekom AG
Address: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Germany

Subject of the Request

I request the issuance of a final, definitive, and binding decision in this matter to ensure the protection of my rights in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Reasoning

4. Urgency:

I request a final decision within 24 to 72 hours, as further delays could result in irreparable damage to my rights and ongoing violations of legal regulations by the defendants.

5. Obligation of the Court to Act Without Delay:

According to § 937 para. 2 ZPO, the court is obliged to decide as quickly as possible. Given the nature of the final measure and the urgency of the situation, the maximum period for decision-making is 24 to 72 hours.

6. Clarity of Evidence:

The submitted evidence clearly and indisputably supports my request. It is in line with the provisions of § 940 ZPO and demonstrates the urgent need for a final decision in this case. In light of this evidence, there is no legal or factual reason for further delays.

Legal Basis:

7. § 937 para. 2 ZPO: Obligation of the court to decide as quickly as possible in urgent cases.

Article 19 para. 4 of the Basic Law (Grundgesetz): Principle of effective legal protection. Every individual has the right to effective legal protection. If a right is urgent and affects my right to the protection of personal data or another fundamental right, I am entitled to request expedited information, including electronically by email, and the court is obliged to ensure protection without undue delay.

8. Protection of Rights and Principle of Proportionality:

According to Article 22 GDPR and the principles enshrined in the ZPO, citizens have the right to the prompt cessation of practices that pose a serious threat to their fundamental rights. The judge must decide immediately to protect these rights and prevent further harm.

9. § 12 GDPR:

This article governs the principle of transparency and stipulates that all information regarding the processing of personal data must be provided without undue delay and in an accessible form (e.g., by email).

10. § 15 GDPR:

Right to access information: Allows individuals to request detailed information about the processing of personal data without undue delay, no later than one month after the request. In urgent cases such as this, I request an immediate response.

Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the EU: Protection of privacy and personal data.

Proposed Decision:

1. Order the defendants to cease all activities that violate the GDPR and my fundamental rights.
2. Obligate the defendants to provide full information regarding the processing of my personal data and to inform the court and myself.
3. Award in full the amount of €1,000,000 and impose the obligation on both defendants to pay the compensation claimed.
4. Publication of the decision to inform the public and concerned parties about the violations.

5. Decide within 24 hours based on the submitted evidence, as its clarity and indisputability require no further examination or contestation.

Why urgency in such cases?

If the evidence is clear and the matter concerns the urgent protection of rights (e.g., stopping ongoing violations or harm to citizens), the judge has no reason to delay the decision, as this would jeopardize the effectiveness of justice.

For the above reasons, I explicitly request a prompt email response electronically, so that I have direct and rapid access to information, as I expect a definitive decision within the statutory deadline and in my favor, which in urgent measures is minimal.

I trust that the court will decide in accordance with the principles of justice, efficiency, and proportionality as soon as possible and without delay. Any further delays could be perceived as indirect consent to the continued unlawful practices of telecommunications companies and Schufa Holding AG.

This document has been prepared to reflect all principles leading to a final decision in my favor within 24 hours, considering the irrefutable legal grounds pointing to a massive cartel fraud by telecommunications companies.

Based on the above facts, I request a final decision within 24 to 72 hours to prevent further damage and violations of my rights and the rights of citizens of Germany and the EU.

Sincerely,

In Kumhausen, 12 December 2024

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending downwards and to the right.

teniendo en cuenta los fundamentos legales irrefutables que apuntan a un fraude masivo de cartel cometido por empresas de telecomunicaciones.

Basado en los hechos anteriores, solicito una decisión final dentro de un plazo de 24 a 72 horas
para evitar más daños y violaciones de mis derechos y de los derechos de los ciudadanos de Alemania y de la Unión Europea.

Atentamente,

En Kumhausen, 12 de diciembre de 2024

Peter Ferenc



Français

Peter Ferenc

Rammelkam 2
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Allemagne

Tribunal régional de Landshut (Landgericht Landshut)

Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Allemagne

Demande de décision définitive

Numéro de dossier : 23 O 2699/24

Demandeur :

Peter Ferenc
Adresse : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Allemagne
E-mail : info@foxprof.club

Défendeurs :

1. Schufa Holding AG
Adresse : Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Allemagne
2. Deutsche Telekom AG
Adresse : Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Allemagne

Objet de la demande

Je demande l'émission d'une décision finale, définitive et contraignante dans cette affaire, afin de garantir la protection de mes droits conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Motivation

4. Urgence :

Je demande une décision définitive dans un délai de 24 à 72 heures, car tout retard

supplémentaire pourrait entraîner un préjudice irréparable à mes droits et permettre la continuation des violations de la loi par les défendeurs.

5. Obligation du tribunal d'agir sans délai :

Selon le § 937 alinéa 2 du ZPO, le tribunal est tenu de statuer aussi rapidement que possible. Compte tenu de la nature de la mesure finale et de l'urgence de la situation, la durée maximale de traitement est de 24 à 72 heures.

6. Clarté des preuves :

Les preuves soumises soutiennent clairement et sans équivoque ma demande. Elles sont conformes aux dispositions du § 940 ZPO et démontrent la nécessité urgente d'une décision finale dans cette affaire. À la lumière de ces éléments, il n'existe aucune raison juridique ou factuelle de retarder davantage.

Fondement juridique :

7. § 937 alinéa 2 ZPO : Obligation pour le tribunal de statuer aussi rapidement que possible dans les affaires urgentes.

Article 19 alinéa 4 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) : Principe de protection juridique effective. Toute personne a droit à une protection juridique effective. Si un droit est urgent et concerne la protection de mes données personnelles ou un autre droit fondamental, j'ai le droit de demander une réponse rapide, y compris par courrier électronique, et le tribunal est tenu de garantir cette protection sans retard injustifié.

8. Protection des droits et principe de proportionnalité :

Conformément à l'article 22 du RGPD et aux principes consacrés par le ZPO, les citoyens ont le droit de mettre fin immédiatement à des pratiques représentant une menace grave pour leurs droits fondamentaux. Le juge doit statuer sans délai pour protéger ces droits et prévenir d'autres préjudices.

9. Article 12 RGPD :

Cet article régit le principe de transparence et stipule que toutes les informations relatives au traitement des données personnelles doivent être fournies sans retard injustifié et sous une forme accessible (par exemple, par e-mail).

10. Article 15 RGPD :

Droit d'accès à l'information : permet aux individus de demander des détails sur le traitement de leurs données personnelles sans retard, au plus tard dans un délai d'un mois

à compter de la demande. Dans un cas urgent comme celui-ci, je demande une réponse immédiate.

Articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE : Protection de la vie privée et des données personnelles.

Décision proposée :

1. Ordonner aux défendeurs de cesser toute activité violant le RGPD et mes droits fondamentaux.
 2. Obliger les défendeurs à fournir toutes les informations concernant le traitement de mes données personnelles et à en informer le tribunal ainsi que moi-même.
 3. Accorder l'intégralité du montant demandé de 1.000.000 € et imposer aux deux défendeurs de verser l'indemnisation réclamée.
 4. Publier la décision afin d'informer le public et les parties concernées des violations.
-

5. Décider dans un délai de 24 heures sur la base des preuves soumises, car leur clarté et leur caractère incontestable ne nécessitent aucune analyse ni contestation supplémentaires.

Pourquoi l'urgence dans de tels cas ?

Lorsque les preuves sont claires et que l'affaire concerne la protection urgente des droits (par exemple, stopper des violations continues ou des préjudices causés aux citoyens), le juge n'a aucune raison de retarder la décision, car cela compromettrait l'efficacité de la justice.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, je demande expressément une réponse rapide par e-mail, afin d'avoir un accès direct et immédiat à l'information, car j'attends une décision définitive dans le délai légal et en ma faveur, ce qui est impératif en matière de mesures urgentes.

Je fais confiance au tribunal pour qu'il statue conformément aux principes de justice, d'efficacité et de proportionnalité, le plus rapidement possible et sans délai injustifié. Tout retard supplémentaire pourrait être

interprété comme un consentement indirect à la poursuite de pratiques illégales par les sociétés de télécommunications et Schufa Holding AG.

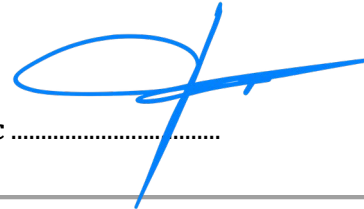
Ce document a été préparé pour refléter tous les principes menant à une décision finale en ma faveur dans un délai de 24 heures,
en tenant compte des fondements juridiques irréfutables indiquant une fraude massive de type cartel commise par des entreprises de télécommunications.

Sur la base des faits ci-dessus, je demande une décision finale dans un délai de 24 à 72 heures,
afin d'éviter tout préjudice supplémentaire et toute violation de mes droits ainsi que ceux des citoyens d'Allemagne et de l'Union européenne.

Cordialement,

À Kumhausen, le 12 décembre 2024

Peter Ferenc

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending downwards and to the right.

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Žiadosť o vydanie konečného rozhodnutia

Spisové číslo: 23 O 2699/24

Žalobca: Peter Ferenc

Adresa: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Nemecko

E-mail: info@foxprof.club

Žalovaní:

1. Schufa Holding AG

Adresa: Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Nemecko

2. Deutsche Telekom AG

Adresa: Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Nemecko

Predmet žiadosti

Žiadam o vydanie konečného, definitívneho a záväzného rozhodnutia v tejto veci, ktorým sa zabezpečí ochrana mojich práv v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) a Chartou základných práv Európskej únie.

Odôvodnenie**4. Naliehavosť:**

Žiadam o vydanie konečného rozhodnutia v lehote 24 až 72 hodín, pretože ďalšie preťahy by mohli viesť k nenapraviteľným škodám na mojich právach a pokračujúcemu porušovaniu právnych predpisov zo strany žalovaných.

5. **Povinnosť súdu konať bezodkladne:** V zmysle § 937 ods. 2 ZPO má súd povinnosť rozhodnúť v čo najkratšom čase. S ohľadom na charakter konečného opatrenia a naliehavosť situácie je maximálna lehota na rozhodnutie **24 až 72 hodín..**

6. **Jednoznačnosť dôkazov:**

Predložené dôkazy jasne a nespochybniteľne podporujú moju žiadosť. Sú v súlade s ustanoveniami § 940 ZPO a dokladujú naliehavú potrebu konečného rozhodnutia v tejto veci. Vo svetle týchto dôkazov neexistuje právny ani faktický dôvod na ďalšie prieskumy.

Právny základ

7. - § 937 ods. 2 ZPO: Povinnosť súdu rozhodovať v naliehavých prípadoch čo najrýchlejšie.

- Článok 19 ods. 4 Grundgesetz: Zásada efektívnej právnej ochrany:

Podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz (Základného zákona) má každý jednotlivec právo na účinnú právnu ochranu. Ak je porušované právo naliehavé a ohrozuje moje **právo na ochranu chránených osobných údajov** alebo iné základné právo, mám nárok žiadať o urýchlené poskytnutie informácií, a to aj elektronicky emailom a súd je povinný zabezpečiť ochranu bez zbytočných prieskumov.

8. **Ochrana práv a princíp proporcionality:** Podľa článku 22 GDPR a zásad zakotvených v ZPO majú občania právo na rýchle zastavenie praktík, ktoré predstavujú vážne ohrozenie ich základných práv. Sudca musí rozhodnúť okamžite, aby ochránil tieto práva a zabránil ďalším škodám.

9. **§ 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):**

Tento článok upravuje zásadu **transparentnosti** a stanovuje, že všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov musia byť poskytnuté bez zbytočného odkladu a v prístupnej forme (napr. Emailom).

10. **§ 15 DSGVO (Právo na prístup k informáciám):** Umožňuje požiadať o poskytnutie podrobných informácií o spracovaní osobných údajov a to bez zbytočných prieskumov, najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Pri naliehavých prípadoch ako je tento, žiadam bezodkladné okamžité odpovede.

- Články 7 a 8 Charty základných práv EÚ: Ochrana súkromia a osobných údajov.

Návrhy rozhodnutia

1. Nariadiť žalovaným zastavenie všetkých aktivít, ktoré porušujú GDPR a moje základné práva.
2. Povinnosť žalovaných poskytnúť úplné informácie o spracovaní mojich osobných údajov a informovaného súhlasu súdu a súd mne.
3. Priznanie v plnej výške 1 000 000€ a uložiť povinnosť obom žalovaným uhradiť moje požadované odškodné spôsobené žalovanými.
4. Zverejnenie rozhodnutia, aby boli verejnosť a dotknuté subjekty informované o porušeníach.

5. Rozhodnúť v lehote 24 hodín na základe predložených dôkazov, keďže ich jednoznačnosť a nespochybniteľnosť nevyžaduje ďalšie dokazovanie ani spochybňovanie.

Prečo rýchlosť v takýchto prípadoch?

Ak sú dôkazy jednoznačné a vec sa týka naliehavej ochrany práv (napr. Zastavenie pokračujúceho porušovania práv alebo ujmy občanov), sudca nemá dôvod odkladať rozhodnutie, pretože by tým ohrozil účinnosť spravodlivosti.

Z vyššie uvedených dôvodov, žiadam explicitne o promptnú emailovú odpoveď elektronicky, aby som mal priamy a rýchly prístup k informáciám, nakoľko očakávam definitívne rozhodnutie v zákonnej lehote a v môj prospech, ktorá je v prípade urgentných opatrení minimálna.

Verím, že súd rozhodne v súlade so zásadami spravodlivosti, účinnosti a proporcionality v čo najkratšom možnom čase a bezodkladne. Akékoľvek ďalšie prieskumy by mohli byť vnímané ako nepriamy súhlas s pokračujúcimi nezákonnými praktikami telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG.

Tento dokument som pripravil tak, aby reflektoval všetky zásady, ktoré vedú k vydaniu konečného rozhodnutia v môj prospech do 24 hodín s ohľadom na nepriestrelné zákonné dôvody poukazujúce na mega kartelový podvod telekomunikačných spoločností.

Na základe vyššie uvedených skutočností žiadam o konečné rozhodnutie v lehote 24 až 72 hodín, aby sa zabránilo ďalším škodám a porušovaniu mojich práv a práv občanov Nemecka a EU!

S úctou,

V Kumhausene 12.12.2024

Peter Ferenc

